



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SQUILLACE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

SCHEMA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DECENNALE DI UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE DISTINTA CATASTALMENTE AL FOGLIO DI MAPPA N° 30 P.LLE N° 27, 78, 86 E 453 PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO BELLAVITA PADEL CLUB.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno (.....) addì (.....) del mese di nell'Ufficio di Segreteria presso la residenza comunale in piazza Municipio, n° 1 a Squillace, avanti a me dott.ssa Giuseppina Ferrucci Segretario Comunale del Comune di Squillace, codice fiscale FRRGPP67S46A265J, previa rinuncia ai testimoni fattane concordemente dalle parti e con il mio consenso, sono personalmente comparsi:

- ❖ L'....., nato a il, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace, il quale mi dichiara di agire in questo atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Squillace con sede in Piazza Municipio n° 1, C.F. 00182160796, che rappresenta in forza del Decreto Sindacale n° del
- ❖ Il Dott. il quale interviene, agisce e stipula nella sua qualità di legale rappresentante della società Partita Iva con sede a, in Via

I predetti comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io sono certo, premettono che:

- l'Ufficio Tecnico ha proceduto alla pubblicazione, sia sull'Albo Pretorio on-line che nella sezione "Trasparenza" dell'Ente, di apposito Avviso Pubblico prot. n° del per per l'acquisizione di manifestazione d'interesse ai fini della Concessione di un'area di proprietà comunale distinta catastalmente al Foglio di Mappa n° 30 P.lle n° 27, 78, 86 e 453, nel rispetto dei principi e dei criteri di derivazione comunitaria, senza che siano pervenute osservazioni in merito e/o istanze in concorrenza;
- l'operatore ha presentato sul portale SUAP del Comune di Squillace il progetto edilizio per il rilascio del titolo abilitativo in data con il prot. n°
- il presente atto è destinato a disciplinare i rapporti che in merito verranno ad instaurarsi tra il Comune di Squillace e la parte concessionaria ed i suoi futuri aventi causa;
- il concessionario dovrà provvedere annualmente al versamento del valore della concessione decennale per un importo di €

Tutto ciò premesso e ritenuto tra le parti si stipula e si conviene quanto in appresso.

Art. 1

PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione ha per oggetto la costituzione del diritto di superficie finalizzato alla costruzione e all'utilizzo di un, sull'area sotto meglio individuata;
2. Il terreno oggetto del presente atto, di proprietà comunale è distinto al NCEU del Comune di Squillace al foglio di Mappa n° 30 p.lle n° 27, 78, 86 e 453;
3. Il Comune mette a disposizione del concessionario il terreno di proprietà comunale così come individuato nella planimetria dell'allegato tecnico, oggetto di diritto di superficie ed all'interno della quale sarà realizzato l'impianto sportivo per il gioco del padel con le relative attrezzature fisse accessorie ad esso annesse, tutto il perimetro individuato nella planimetria è oggetto di obbligo di gestione e manutenzione;
4. L'Ufficio Tecnico, con apposito verbale, consegnerà l'area dopo che il concessionario avrà provveduto alla presentazione di apposito frazionamento e dopo la presentazione del progetto esecutivo dell'intervento al Settore Tecnico comunale per tramite del portale SUAP;
5. Il concessionario, allo scadere di ogni anno dalla data di stipula del presente atto, dovrà versare la somma di € per i prossimi 10 anni, quale canone del diritto di superficie.

Art. 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha la durata di anni **10 (dieci)** decorrenti dalla data di stipula della presente convenzione, allo scadere dei quali, qualora permangano le medesime attuali condizioni, e non vi siano motivi ostativi, sarà rinnovata per un ulteriore decennio;
2. Alla scadenza della concessione del diritto di superficie o alla cessazione dell'attività oggetto della presente convenzione se precedente, l'area demaniale e le parti della struttura realizzata annesse al terreno, esclusi gli arredi, gli impianti e le strutture mobili, ritorneranno in possesso del Comune e la sua Giunta si pronuncerà sulla possibilità di riconcedere in uso con nuovo bando o disporre la rimozione e la rimessa in pristino dell'area.

Art. 4

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario avrà l'obbligo:
 - a) di provvedere a proprie spese alla progettazione, realizzazione ed all'installazione della struttura sportiva ed annessi arredi;
 - b) di munirsi delle necessarie autorizzazioni, certificazioni, nullaosta, etc. per la realizzazione e l'utilizzo dell'impianto sportivo;
 - c) di garantire per tutta la durata della concessione la custodia, la gestione e la pulizia dell'area affidata in concessione, il tutto a proprie cure e spese, compreso la pulizia dei percorsi pedonali interni all'area perimetrata, gli sfalci periodici delle aree a prato antistanti l'impianto sportivo, l'estirpamento di erbe infestanti;
 - d) di mantenere l'impianto sportivo e le relative infrastrutture, nonché gli impianti e gli arredi in buono stato di manutenzione provvedendo alla continua manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - e) di farsi carico di ogni onere per la realizzazione degli allacci alle reti dei servizi, in particolare alle reti elettriche e di illuminazione, e quant'altro necessario per l'attivazione dell'impianto;
 - f) sono, altresì, a carico del concessionario le spese di frazionamento e di stipula dell'area

- concessa in diritto di superficie;
- g) sono pure a carico del concessionario le spese per le utenze (luce, TARI, etc.) nonché la registrazione del presente atto;
- h) al pagamento del canone annuale di € secondo le modalità già specificate al precedente articolo 2, comma 5;
2. Il concessionario si impegna, per ogni variante da apportare alla struttura, a chiedere la preventiva autorizzazione ai competenti uffici del Comune di Squillace. Tuttavia, non saranno autorizzate variazioni relative ad ampliamenti di superficie. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni provocati al suolo dall'esecuzione di lavori eseguiti dal gestore e non preventivamente autorizzati;
3. Alla fine della concessione si procederà alla riconsegna mediante apposito verbale di constatazione dello stato di buona conservazione.

Art. 5

DIVIETO DI CESSIONE O SUBCONCESSIONE

1. Nell'ipotesi in cui per motivi di forza maggiore il titolare della concessione intenda recedere dal proseguimento dell'attività durante la fase realizzativa dell'opera, dovrà darne comunicazione all'Ente fornendo adeguate giustificazioni.
2. L'Amministrazione Comunale potrà emettere un bando di gara per reperire un nuovo operatore ponendo a carico dello stesso l'onere per completare l'opera con nuove garanzie da prestare. Il nuovo operatore dovrà versare a favore del concessionario recedente le somme fin allora spese e verificate dall'Ufficio, tali spese sono:
- a) costo della progettazione esecutiva sulla base delle fatturazioni;
- b) importo delle lavorazioni eseguite sulla base di un computo metrico dettagliato dello stato di consistenza, redatto a cura del convenzionante cessante;
3. Nel caso di cui al precedente comma 2, il concessionario, che per motivi contingenti, non intenda proseguire l'attività può proporre il subentro di altro operatore con le stesse caratteristiche ed alle stesse condizioni in essere, previo parere della Giunta comunale che si pronuncerà sulla base di un atto tra privati di cessione del diritto di superficie e di accettazione delle condizioni di convenzione e del bando.
4. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di chiedere il ripristino dello stato dei luoghi in caso di mancato reperimento di un nuovo operatore.

Art. 6

ORARIO DELL'ATTIVITÀ E CONTROLLI

1. L'orario dell'attività dovrà essere proposto a questa Amministrazione comunale, la quale si riserva di approvare il programma di utilizzo dell'impianto, ovvero apportare modifiche od integrazioni. Tali orari dovranno essere resi noti al pubblico;
2. Il gestore dovrà consentire il libero accesso ai funzionari del Comune di Squillace o ad altro personale da questi incaricato al fine di svolgere tutti gli accertamenti e controlli giudicati opportuni.

Art. 7

CONTROVERSIE - CLAUSOLA RISOLUTIVA

1. La presente concessione può essere risolta, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali;
2. Per la soluzione di eventuali controversie che potranno sorgere in ordine alla gestione, le parti

concordano di eleggere foro competente il Tribunale di Catanzaro;

3. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al Comune competere anche a titolo di risarcimento danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti della parte e/o dei suoi aventi causa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile, previa diffida, anche per una sola delle seguenti cause:
 - a) fallimento della parte superficiaria;
 - b) riscontro di gravi vizi o ritardi della progettazione esecutiva e/o dell'esecuzione delle opere per un tempo di oltre mesi **6 (sei)**, il mancato inizio dei lavori di costruzione nei tempi previsti, ancorché prorogati, comporta la risoluzione di pieno diritto del contratto e, conseguentemente l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione Edilizia per mancanza di disponibilità dell'area;
 - c) esecuzione delle opere in modo gravemente difforme alle prescrizioni progettuali;
 - d) utilizzo dell'impianto sportivo in difformità dalla destinazione d'uso ed alle prescrizioni della presente convenzione;
 - e) violazione reiterata dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area verde pertinenziale e dell'impianto sportivo;
4. Nei casi sopra riportati, ove il terreno risultasse compromesso dalla presenza di opere di costruzione, relative all'intervento previsto dalla presente convenzione, salvo l'ipotesi di cui al successivo comma, il Comune sarà reimmesso nella piena disponibilità dell'area che dovrà essere riconsegnata libera da manufatti di ogni genere. In caso di inadempimento, previa diffida, il ripristino sarà effettuato dall'Amministrazione comunale in danno della parte superficiaria anche con l'utilizzo della fidejussione a garanzia;
5. La concessione del diritto di superficie è revocabile per gravi ed inderogabili motivi ed esigenze di pubblico interesse. Nel caso la parte superficiaria sarà indennizzata totalmente per le opere realizzate secondo una stima a norma di legge da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e con la restituzione del corrispettivo del diritto di superficie;

Art. 8

RESPONSABILITÀ' DELLA PARTE SUPERFICIARIA

1. La parte superficiaria ed i suoi aventi causa, sono comunque responsabili nei confronti del Comune dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dalla presente convenzione;
2. In ogni caso, la parte superficiaria, e/o suoi aventi causa, si obbligano a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dell'esecuzione dell'opera e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, con l'esecuzione dei lavori e con la gestione dell'impianto sportivo;
3. Il Comune di Squillace è comunque indenne da responsabilità conseguenti ai rapporti della parte superficiaria e/o suoi aventi causa con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

ART. 9

PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE

1. La risoluzione del presente atto deve essere preceduta dalla preventiva constatazione dei fatti addebitati con contemporanea previsione di un termine non inferiore a **30 (trenta)** giorni entro

- il quale la parte superficiaria può presentare le proprie controdeduzioni;
2. Il termine decorrerà dalla dichiarazione di avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 e 8 della Legge n° 241/90;
 3. Qualora alla scadenza di tale termine non siano pervenute note esplicative o permangono le condizioni per avviare la procedura di risoluzione, il responsabile del settore competente, ai sensi del D.Lvo n° 267/00, promuove la risoluzione stessa. Tutti gli oneri derivanti da tale risoluzione saranno a carico della parte superficiaria.

Art. 10

GARANZIE

1. Il concessionario offre in garanzia la seguente polizza assicurativa per i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati dai lavori oggetto di convenzione anche per danni a terzi: stipulata con con Polizza n° in data, pari ad €

Art. 11

COLLAUDO

1. Prima della messa in esercizio dell'impianto sportivo il concessionario, ai fini del rispetto delle norme di convenzione, dovrà presentare i seguenti documenti:
 - a) collaudo statico delle strutture realizzate, sottoscritto da un tecnico abilitato;
 - b) copia delle dichiarazioni di conformità degli impianti realizzati;
 - c) copia dei progetti relativi agli allacci alle reti dei servizi e di ogni elaborato grafico o tecnico di individuazione delle modifiche apportate ai luoghi oggetto della presente concessione.

Art. 12

SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese relative e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della parte superficiaria.

Art. 13

RAPPRESENTANZA

1. Per tutto quanto attiene ai rapporti con il Comune di Squillace derivanti dalla presente convenzione, la parte superficiaria sarà rappresentata dall'amministratore protempore della società, detto rappresentante elegge domicilio presso la sede legale, ed assolve l'incarico fin quando non verrà eventualmente sostituito da altro rappresentante la cui nomina dovrà essere comunicata come per legge.

Art. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto.
2. I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi dati.